

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5940/2538

พนักงานอัยการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

นายลมโชย นาคพันธ์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 มาตรา 48, มาตรา 73, มาตรา 74

จำเลยที่ 1 เป็นลูกจ้างชั่วคราวรับราชการได้ชั่วคราวรับราชการ
รับจ้างราชการไม้สักแปรรูปของกลางจากต่างจังหวัดมุ่งหน้าจะเข้ากรุงเทพมหานคร
โดยมีบุคคลที่จำเลยที่ 1 อ้างว่าเป็นเจ้าของไม้ชั่วคราวเก้งนำทาง แต่จำเลยที่ 1
ถูกจับกุมระหว่างทาง พฤติการณ์ดังกล่าวถือว่าจำเลยที่ 1 เป็นผู้ครอบครองไม้สัก
แปรรูปของกลาง

จำเลยที่ 1 เป็นลูกจ้างชั่วคราวรับราชการได้ชั่วคราวรับราชการ
รับจ้างราชการไม้สักแปรรูปของกลางจากต่างจังหวัดมุ่งหน้าจะเข้ากรุงเทพมหานคร
โดยมีบุคคลที่จำเลยที่ 1 อ้างว่าเป็นเจ้าของไม้ชั่วคราวเก้งนำทาง แต่จำเลยที่ 1
ถูกจับกุมระหว่างทาง พฤติการณ์ดังกล่าวถือว่าจำเลยที่ 1 เป็นผู้ครอบครองไม้สัก
แปรรูปของกลาง

(ดุสิต เพชรปลูก-อากาศ บำรุงชีพ-ทวีชัย เจริญบัณฑิต)

ศาลอุทธรณ์ - นายโสภณ รอดหิรัญ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ